

1501458-18.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... específico quanto ao crime de tráfico de drogas, o que será analisado na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de corrupção ativa. Tendo em vista que o réu é reincidente específico (proc. 0065428-46.2018 - fls. 121/123) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501458-18.2021.8.26.0559 - 2021/001427

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2272493/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20673135 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 5948/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2272493 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5948/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Indiciado:

ALLAN RICARTE DA SILVA

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11343/06, e art. 333, caput, c/c

art. 70, caput, ambos do CP

Aos 10 de maio de 2022, às 14:20h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Márcio Rossetto Leite. Presente o acusado ALLAN RICARTE DA SILVA, acompanhado de Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda as testemunhas Fernando Lucas Gonçalves Amadeu e Paulo Henrique Moreira da Silva. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público e à Defesa, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza

foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ALLAN RICARTE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, "caput", c. c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº. 11.343/06, e art. 333, "caput", c. c. o art. 70, "caput", ambos do Código Penal, em concurso material de infrações penais, aplicando a regra do art. 69, "caput", do Código Penal, entre os dois delitos, porque no dia 5 de outubro de 2021, por volta de 18h05min, no Centro de Progressão Penitenciária - CPP - situado na Rodovia BR-153, Km 47,5, no município e comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado, com objetivo de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo 1,57 gramas de maconha no interior de um frasco e seis porções de cocaína, pesando 2,52 gramas, devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas. Conforme apurado, no dia dos fatos os agentes penitenciários Fernando Lucas Gonçalves Amadeu e Paulo Henrique Moreira da Silva viram Allan no corredor de acesso à ala habitacional 2 e, numa abordagem de rotina, localizaram um potinho de maconha esfarelada e seis invólucros de cocaína devidamente embaladas no bolso de sua bermuda. De pronto, segundo os agentes, Allan revelou que a maconha era para seu consumo e a cocaína se destinava à venda no interior do estabelecimento prisional. Flagrado na posse das drogas dentro do estabelecimento prisional, imediatamente Allan Ricarte da Silva prometeu vantagem indevida aos dois agentes penitenciários - Fernando Lucas Gonçalves Amadeu e Paulo Henrique Moreira da Silva - para que eles não tomassem nenhuma providência e omitissem a prática de ato de ofício ao propor o seguinte: "Aí Senhor, eu entro em uma dívida, me diga quanto o Senhor quer, mas não me leve para o fechado". Não obstante a promessa de vantagem indevida, os agentes comunicaram seus superiores imediatos e Allan foi preso em flagrante. Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 38/40). A denúncia teve por base Inquérito Policial e, após defesa preliminar (fls. 88), foi recebida às fls. 89/90. O réu foi citado fls. 84. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 35/37 e 118/122). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo de constatação (fls. 11/14), pelas fotografias (fls. 24/28), pelo laudo pericial de exame-químico toxicológico (fls. 58/60), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Fernando Lucas Gonçalves Amadeu, agente penitenciário, disse que trabalha no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) situado à BR-153, km 47,5, Zona Rural, São José do Rio Preto. Em companhia do agente Paulo Henrique, no dia 05/10/2021, por volta das 18h05min, em abordagem de rotina, localizou no corredor de acesso da ala habitacional 2, em poder do preso Allan Ricarte da Silva, um potinho contendo maconha esfarelada e seis invólucros de cocaína, sendo que Allan disse que a maconha era para seu uso próprio e a cocaína se destinava à venda, droga que estava no bolso de sua bermuda. Quando Allan percebeu que Fernando tomaria providências de praxe, disse o seguinte "aí, senhor, eu entro em uma dívida, me diga quanto o senhor quer, mas não me leve para o fechado". Diante disso, deu conhecimento aos superiores e o preso Allan foi apresentado à central de flagrantes. Não houve de necessidade de uso de força (fls. 02). Em juízo, a testemunha comum Fernando Lucas Gonçalves Amadeu disse que no dia dos fatos quando foi trancar os detentos na ala desconfiou da atitude do réu. Foi revistado e com ele foi encontrado maconha e cocaína. O réu disse que a maconha seria para uso próprio e a cocaína seria destinada à venda. Na sala de segurança, o acusado disse à testemunha que entraria numa dívida, mas não iria para o fechado, quanto a testemunha queria para não levar para o fechado. Na fase policial e em juízo, o depoimento da testemunha comum Paulo Henrique Moreira da Silva (fls. 03), agente penitenciário, foi no mesmo sentido do depoimento de Fernando Lucas Gonçalves Amadeu. Na fase policial, o réu Allan Ricarte da Silva disse que no dia 05/10/2021, caminhava no interior das instalações do CPP, momento em que foi de encontro ao

senhor Fernando. Segundo o acusado, Fernando o abordou e Allan, inicialmente, disse que não tinha nada, mas depois mostrou ao agente penitenciário um potinho no qual havia uma porção de maconha de, aproximadamente, 2 gramas. Após isso, Fernando o levou até a sala da chefia, e no caminho o acusado apenas disse a Fernando, "não me deixe nesse B.O", "seu Fernando, eu montei meu R.A. esse mês, pelo amor de Deus não faz isso comigo." Segundo o acusado, em momento algum subornou ou tentou oferecer algum benefício aos funcionários, apenas relatando que estava para sair do CPP por aqueles dias. Perguntado, o acusado reconheceu a porção de maconha como sendo de sua propriedade, porém negou que fosse para venda, sendo apenas para seu uso (fls. 04). Em juízo, o réu Allan Ricarte da Silva disse que a droga seria para uso próprio e em nenhum momento subornou os agentes. Foi agredido e algemado por eles. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a quantidade de entorpecente encontrada, variedade e a forma como acondicionado caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Ademais, segundo testemunhos dos agentes penitenciários, o réu foi abordado no corredor do estabelecimento prisional e com ele havia um potinho de maconha esfarelada e seis invólucros de cocaína devidamente embalados no bolso de sua bermuda. O acusado revelou que a maconha era para seu consumo e a cocaína se destinava à venda no interior do estabelecimento prisional. Os testemunhos dos agentes foram confirmados em juízo e eles reafirmaram que o réu confessou que venderia a cocaína. O crime foi cometido dentro do estabelecimento prisional. Não há motivo para duvidar da versão dos agentes, que faziam a segurança do local e não há mínima prova de que teriam agido com abuso. Não há que se falar na desclassificação para o artigo 28, já que presentes as elementares do crime contido no artigo 33 conforme acima exposto. Além disso, após ser abordado, o acusado prometeu vantagem indevida aos dois agentes penitenciários (Fernando Lucas Gonçalves Amadeu e Paulo Henrique Moreira da Silva) para que eles não tomassem nenhuma providência e omitissem a prática do ato, praticando o delito de corrupção ativa. Os testemunhos confirmaram os fatos narrados na denúncia. Vale dizer que o crime de corrupção ativa é formal e se consuma no momento da promessa da vantagem indevida, não exigindo bilateralidade, ou seja, que haja a aceitação da promessa. Como bem pontuou o membro do Ministério Público na denúncia, Allan prometeu vantagem indevida a dois agentes, de modo que, mediante uma só ação, praticou dois crimes de corrupção ativa, incidindo a regra do concurso formal de crimes. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa; e do art. 333, "caput", do Código Penal, cuja previsão mínima é de 02 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Não havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta nesta fase da dosimetria. O réu é reincidente específico quanto ao crime de tráfico de drogas, o que será analisado na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de corrupção ativa. Tendo em vista que o réu é reincidente específico (proc. 0065428-46.2018 - fls. 121/123) quanto ao tráfico de drogas, elevo sua pena em 1/3, atingindo-se 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa para este delito. Com relação ao delito de corrupção ativa, o réu é reincidente genérico (proc. 0065428-46.2018 - fls. 121/123), razão pela qual elevo em 1/6 a pena deste delito, atingindo-se 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. Considerando, por fim, a incidência da majorante do art. 40, inciso III, do art. 33, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6, passando para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, para o crime de tráfico de drogas. Entendo que com relação ao crime de corrupção ativa o caso concreto molda-se ao concurso formal de crimes, nos termos do disposto no artigo 70, do Código Penal, e, considerando que o réu, mediante uma ação, tentou praticar dois delitos previstos no art. 333, caput, do CP, contra dois agentes penitenciários, aplico a pena de um deles, aumentada em 1/6, atingindo-se

02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Cumpre-se ponderar que em razão de sua reincidência, ainda mais específica, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não há outras circunstâncias a serem apreciadas na aplicação da pena. As penas deverão ser somadas (art. 69 do CP). Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata também de crime de tráfico de drogas, réu reincidente específico e o montante da pena ultrapassa 04 anos. Fixo para o réu o regime fechado, o único compatível com a gravidade do crime praticado e da reincidência específica, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ALLAN RICARTE DA SILVA, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 e à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, como incurso no artigo 333, caput, do Código Penal, todos c.c. art. 69 do CP. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, réu reincidente específico, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo sentenciado foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTES TERMOS DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.